The Globe:
OPOSICIONES

BLOQUE 1 · TEMA 7

Repaso.

POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA: RÉGIMEN JURÍDICO.

ANEXO DE
Síntesis del tema · validar con el formador

FORMADOR
Pablo Arellano

CÓMO SE USA ESTE REPASO

Es una síntesis, no el temario. Reorganiza lo que ya está en el tema de Pablo para fijar lo que más se confunde: el mapa de normas, los pares «no confundir», las cifras de examen y las novedades. Estudia siempre sobre el tema; usa esto para repasar y autocomprobarte. Si una cifra o un emparejamiento te chirría, manda el tema, que es la fuente.

MAPA DEL TEMA · SEIS BLOQUES NORMATIVOS

El tema no es una ley, sino **seis regímenes** que conviene mantener separados:

IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

LO 3/2007	**Igualdad efectiva de mujeres y hombres.** Norma transversal. Tít. Preliminar – VIII
LO 1/2004	**Protección integral contra la violencia de género.** Sensibilización, derechos de las víctimas, tutela institucional y penal. Tít. Preliminar – V

IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN

Ley 15/2022	**Igualdad de trato y no discriminación (ITND).** Norma general antidiscriminación. Tít. Preliminar – V
Ley 4/2023	**Igualdad real y efectiva de las personas trans y garantía de derechos LGTBI.** Tít. Preliminar – IV

DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA

RDLeg 1/2013	**Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.**
Ley 39/2006	**Promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.** Crea el **SAAD**. Tít. Preliminar – III

■ CARRILES · NO MEZCLAR DOS REGÍMENES VECINOS

Igualdad **vs** violencia de género: misma materia, dos leyes con objeto distinto.

EJE	LO 3/2007 Igualdad efectiva M/H	LO 1/2004 Violencia de género
Objeto	Hacer efectiva la igualdad y eliminar la discriminación por razón de sexo.	Protección integral frente a la violencia ejercida sobre la mujer en el ámbito de la pareja o expareja.
Enfoque	Transversal: actúa en todos los ámbitos (empleo, empleo público, medios, bienes y servicios...).	Tuitivo: sensibilización y prevención, derechos de las víctimas, tutela institucional y penal.
Instrumentos típicos	Acción positiva, planes de igualdad, presencia equilibrada, distintivo empresarial.	Medidas educativas y en publicidad, derechos laborales y económicos de la víctima, tutela penal.

Discapacidad **vs** dependencia: se confunden, pero son **conceptos y sistemas distintos**.

EJE	DISCAPACIDAD RDLeg 1/2013	DEPENDENCIA Ley 39/2006
Concepto	Situación de la persona con deficiencias que, al interactuar con barreras, ve limitada su participación plena.	Estado **permanente** en que la persona necesita ayuda de otra para las actividades básicas de la vida diaria.
Qué se reconoce	`Grado de discapacidad` — relevante a efectos de derechos el grado **≥ 33%**.	`Grado de dependencia`: I (moderada), II (severa), III (gran dependencia).
Sistema / marco	Inclusión social e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.	**SAAD** — Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Carril A Carril B

■ NO CONFUNDIR · PARES QUE CAEN EN EXAMEN

Directa / Indirecta	**Discriminación directa** — trato menos favorable *por razón de sexo* (el embarazo/maternidad es discriminación directa). **vs indirecta** — disposición, criterio o práctica aparentemente neutra que pone en desventaja a uno de los sexos.
Acoso	**Acoso sexual** — comportamiento de *naturaleza sexual* que atenta contra la dignidad. **vs acoso por razón de sexo** — comportamiento *en función del sexo* con el mismo fin; no exige contenido sexual.
Trato / Oport.	**Igualdad de trato** — ausencia de discriminación. **vs igualdad de oportunidades** — remover obstáculos para una igualdad real y efectiva (cabe la acción positiva).
Discap. / Depend.	Ver carriles: la discapacidad mira a la **persona y sus barreras**; la dependencia, a la **necesidad de ayuda de otro** para las AVD.

■ FICHA DE CIFRAS

IGUALDAD (LO 3/2007)

40 % – 60 %	Presencia / composición **equilibrada**: cada sexo, ni más del 60 % ni menos del 40 %.
≥ 50 trab.	Empresas obligadas a **plan de igualdad** (antes, 250) — tras RDLey 6/2019.
DT 12ª	Calendario transitorio planes: >150–250 → **1 año**; >100–150 → **2 años**; 50–100 → **3 años**.
3 años	Vigencia del distintivo «Igualdad en la Empresa».

DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA

≥ 33 %	Grado de discapacidad relevante a efectos de derechos (RDLeg 1/2013).
12 meses	Importe del subsidio equivalente, para grado ≥ 33 %, a 12 meses de subsidio por desempleo.
Grados I-II-III	Dependencia: **I** moderada · **II** severa · **III** gran dependencia (Ley 39/2006).

■ MARCA DE NOVEDAD · NORMAS Y REFORMAS RECIENTES

Lo más nuevo del tema, donde se concentran las preguntas de actualidad:

Ley 15/2022 NUEVA

`ITND`

Ley integral para la **igualdad de trato y la no discriminación**: norma general antidiscriminación. Crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (AIITND).

Ley 4/2023 NUEVA

`trans / LGTBI`

Igualdad **real y efectiva de las personas trans** y garantía de los derechos de las personas LGTBI.

RDLey 6/2019 REFORMA

`planes de igualdad`

Rebaja a **50 trabajadores** el umbral de empresas obligadas a plan de igualdad (antes 250) y fija el **calendario transitorio** (DT 12ª).

Aviso de fidelidad. Este repaso reorganiza el material de Pablo; no añade ni interpreta derecho. Los emparejamientos de carriles, los pares «no confundir» y las cifras se han tomado del propio tema y están sujetos a su validación. Cualquier dato que no aparezca en el tema se ha elevado, no inventado.